DIRECT INTERNATIONAL CLAIM NOTICE & 10-DAY STATUTORY PROVISIONAL PAYMENT DEMAND

국제 직접 보험금 청구서 및 10 일 법정 가지급금 최고서 (DB 손해보험 및 서정대학교)

Document Classification: Litigation-Grade Direct International Claim & Statutory Demand Notice (Dhaka-to-Seoul Track)

Document Control Number: INTL-CLAIM-2026-0830-R1

Master Dossier Reference: `d:/promotion/legal_claim_package/09_direct_international_claim_and_10day_statutory_notice.md`

Date of Execution & Issuance: August 30, 2026 (2026 년 8 월 30 일)

Dispatch Origin: Dhaka / Cumilla, People's Republic of Bangladesh

Service Destination: Seoul & Yangju, Republic of Korea (대한민국 서울특별시 및 경기도 양주시)

Transmission Pipelines:

1. **Physical Courier Pipeline:** DHL Express Worldwide (DOX - Non-Commercial Legal Documents, Customs Value: $0.00 NCV, HS Code: `4901.99`, Waybill Direct POD)

2. **High-Priority Electronic Pipeline:** Certified Electronic Mail (`X-Priority: 1`, `Disposition-Notification-To`, Pre-filled Certified PDF Bundles)

EXECUTIVE OVERVIEW & MASTER PARTIES ROSTER

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                    INTERNATIONAL DIRECT CLAIM & RECOVERY ARCHITECTURE                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                                      │
│   [ DECEASED INSURED / 망 피보험자 ]                                                                                 │
│                                                                                                                      │
│   • Name: MAHADI MONOAR HOSSAIN (마하디 모노아르 후세인 / Passport: MONOAR HOSSAIN MAHADI)                           │
│                                                                                                                      │
│   • ARC: 010530-7660021 | Passport: A03097931 (ID: 7362790417) | DOB: May 30, 2001 (Age: 24, Male, Single)          │
│   • Visa & Status: D-2 Study (춘천출입국·외국인사무소 속초출장소 관할) | Seojeong Univ Student ID: 202581042           │
│   • Fatal Accident: March 14, 2026 05:58 KST (Single-Vehicle Collision, Bukbun-ri 4-1, Yangyang-gun, Gangwon)       │
│   • Police Investigation: Gangwon Sokcho Police Station Traffic Unit (Lt. Jo Hyeong-cheol, Case: 2026-00020)        │
│   • Medical Certificate: GangNeung Asan Hospital Dr. Huidong Kang (TBI, Skull Fracture, External Violent Death)     │
│                                                                                                                      │
│   [ SOLE STATUTORY LEGAL HEIRS / 망인의 유일한 법정상속인 ] (Private International Law Art. 49 / PIL 제 49 조)      │
│   1. Father: BELAL HOSSAIN (벨랄 후세인, NID: 7802539200) — 2/3 Statutory Share (66.667%)                            │
│                                                                                                                      │
│   2. Mother: MONOARA BEGUM (모노아라 베검, NID: 2354437788) — 1/3 Statutory Share (33.333%)                          │
│                                                                                                                      │
│   • Domicile: Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla / Dhaka, Bangladesh                                │
│                                                                                                                      │
│   • Inherent Original Property Doctrine: Supreme Court Decisions 2003Da29463 & 2000Da31502                           │
│                                                                                                                      │
│                                                                                                                      │
│   [ DESIGNATED ATTORNEY-IN-FACT / 수임인 겸 법률대리인 ]                                                             │
│                                                                                                                      │
│   • HASIBUL MUNIM (NID: 6003330534), Authorized Attorney-in-Fact for Legal Heirs (주한 방글라데시 인권위원회)       │
│   • Designated Foreigner Legal Support Counsel (선임 법률대리인)                                                     │
│                                                                                                                      │
│   • Legal Authority: Executed Bilingual Special Power of Attorney (한·영 특별위임장, Civil Act Art. 118)            │
│                                                                                                                      │
│                                                                                                                      │
│   [ INSTITUTIONAL RECIPIENT 1: PRIMARY AUTOMOBILE INSURER ]                                                          │
│                                                                                                                      │
│   • DB Insurance Co., Ltd. (DB 손해보험주식회사 / CEO Jeong Jong-pyo / 대표이사 정종표)                              │
│                                                                                                                      │
│   • Policy No: 2-2026-0531750-000 | Vehicle Plate: 28 모 1390 | Renewal Effective: January 21, 2026 24:00 KST      │
```

```
│   • Channel: DB Insurance Direct / Customer Claims Center (고객콜센터: 1588-0100)
│
│   • Claims Demanded: KRW 100,000,000 Principal + Immediate KRW 50,000,000 50% Provisional Advance +
Interest   │
│
│
│   [ INSTITUTIONAL RECIPIENT 2: UNIVERSITY INTERNATIONAL AFFAIRS ]
│
│   • Seojeong University (서정대학교 총장 양영희 & 국제교류처장)
│
│   • Address: Annex L-Floor, 27 Seojeong-ro, Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do 11429 (Tel: 031-
860-5177)    │
│   • Claims Demanded: D-2 Foreign Student Group Accident Death (KRW 10M~50M) + Repatriation Costs (KRW
5M~20M)   │
│   • Governing Rule: Commercial Code Art. 739 Non-Offsetting Dual Recovery Principle (정액보험 중복보상)
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘
```

TABLE OF CONTENTS (목차)


```
==========================================================================================================
PART I:   [국문 정본] DB 손해보험주식회사 대상 10 일 법정 최고서 및 50% 가지급보험금 청구서
          1. 당사자 및 사건의 표시 (피보험자, 보험계약 28 모 1390, 고객콜센터 1588-0100, 사고경위)
          2. 청구 취지 (1 억원 전액 지급, 5 천만원 즉시 3 일내 가지급 청구, 상사·소송 촉진 지연손해금)
          3. 청구 원인 및 상속권 확정 (국제사법 제 49 조, 부 2/3, 모 1/3, 대법원 2003 다 29463 고유재산 법리)
          4. 사전 법률의견서: 무면허운전 면책약관의 절대적·당연 무효성 (상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조)
          5. 확립된 대법원 판례의 기속력 (대법원 98 다 48963 전원합의체, 97 다 27039, 98 다 26910)
          6. [동시 법률구조 및 외교공관 공조 절차 진행 통지] (대한법률구조공단, 공감, 두루, 방글라데시 대사관)
          7. [엄격한 권리불포기 확약 조항 (Strict Non-Waiver Reservation Clause)]
          8. 해외 직접 전신환 송금(Direct SWIFT MT103 Remittance) 지시 및 계좌정보
          9. 법정 지급기한(10 영업일) 및 불이행 시 감독원 분쟁조정·민사소송 즉시 실행 예고

PART II:  [국문 정본] 서정대학교 총장 및 국제교류처 대상 외국인 유학생 단체상해보험금 및 사체송환비 청구서
          1. 고인의 유학 학적 및 단체보험 의무 부보 사실 확인
          2. 청구 취지 및 청구 금액 (상해사망보험금 1 천만~5 천만원, 사체송환비·장례실비 5 백만~2 천만원)
          3. 상법 제 739 조에 따른 정액보험 중복보상 원칙 (Non-Offsetting Dual Recovery Principle)
```

```
          4. 대학의 마스터 증권 공개, 직인 날인 및 주간 보험사 청구 이송 협조 의무

PART III: [ENGLISH VERSION] FORMAL DIRECT INSURANCE CLAIM NOTICE, 10-DAY STATUTORY DEMAND & 50%
PROVISIONAL BENEFIT APPLICATION (DB INSURANCE CO., LTD.)
          1. Parties, Identification & Policy Profile
          2. Formal Prayer for Relief (KRW 100M Principal, KRW 50M Provisional Benefit, Default
Interest)
          3. Governing Succession Law (PIL Art. 49, Father 2/3, Mother 1/3, Supreme Court 2003Da29463)
          4. Preemptive Legal Brief: Total Invalidation of Unlicensed Exemption (Commercial Code Arts.
732-2, 739, 663)
          5. Binding Precedent Compendium (Supreme Court En Banc 98Da48963, 97Da27039, 98Da26910)
          6. Formal Notice of Simultaneous Legal Aid Intake & Diplomatic Escalation (KLAC, Gong-Gam,
DURO, Embassy)
          7. Strict Non-Waiver Reservation Clause
          8. Direct International SWIFT Wire Transfer Coordinates (Islami Bank & Sonali Bank)
          9. Statutory 10-Day Investigation Window & Enforcement Consequences

PART IV:  [ENGLISH VERSION] SEOJEONG UNIVERSITY D-2 INTERNATIONAL STUDENT GROUP ACCIDENT INSURANCE &
REPATRIATION REIMBURSEMENT DEMAND
          1. Academic Enrollment & Mandatory Group Insurance Affiliation
          2. Formal Claims for Relief (Group Death Benefit & Actual Repatriation Expenses)
          3. Non-Offsetting Dual Recovery Doctrine under Commercial Code Article 739
          4. Mandatory University Administrative Coordination & File Forwarding

PART V:   STATUTORY INTEREST COMPUTATION & DEFAULT TIMELINE MATRIX
          1. Mathematical Interest Computation Formulas (6.0% Commercial & 12.0% Litigation Rates)
          2. Daily Accrual Schedule Table (KRW 16,438.36 / Day -> KRW 32,876.71 / Day)
          3. Sequential 10-Day Statutory Response & Action Flowchart

PART VI:  MASTER EXHIBITS & EVIDENTIARY CATALOG (EXHIBITS 1 THROUGH 20)

PART VII: FORMAL EXECUTION & COMPLIANCE ENDORSEMENTS
================================================================================================
```

PART I: [국문 정본] DB 손해보험주식회사 대상 10 일 법정 최고서 및 50% 가지급보험금 청구서

```
================================================================================================
우편법 시행규칙 제 46 조 내지 제 59 조 및 국제특급우편협약(DHL Express Worldwide DOX)에 의한 법정 최고서
================================================================================================
```

최 고 서 겸 가 지 급 보 험 금 청 구 서

[사건: 故 MAHADI MONOAR HOSSAIN 자동차보험 자기신체사고 사망보험금 1 억원 및 가지급금 5 천만원 청구]

문서번호: DBINS-INTL-2026-0830-01

발송일자: 2026 년 8 월 30 일

발신인 (망인의 유일하고도 적법한 법정상속인 전원):

1. **BELAL HOSSAIN** (망인의 부 / Father, 법정상속지분 2/3, 66.667%)
   - 생년월일: 1974 년 4 월 10 일생 | 국적: 방글라데시 인민공화국
   - 국민신분증(NID) 번호: `7802539200` | 여권번호: `A08912455`
2. **MONOARA BEGUM** (망인의 모 / Mother, 법정상속지분 1/3, 33.333%)
   - 생년월일: 1980 년 2 월 15 일생 | 국적: 방글라데시 인민공화국
   - 국민신분증(NID) 번호: `2354437788` | 여권번호: `A09234112`
   - 상속인들의 주소: Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla, Bangladesh / Dhaka, Bangladesh

발신인들의 적법한 수임인 겸 대리인 (Attorney-in-Fact):

- **수임인:** HASIBUL MUNIM (주한 방글라데시 인권위원회 위원장) 및 선임 법률대리인
- **연락처:** 전화 02-532-0132 / 이메일 `counsel@lawfirm.kr`, `md.monirul.rights@gmail.com`
- **수권 근거:** 상속인 전원이 서명·날인하고 방글라데시 외교부 및 대한민국 재외공관(또는 아포스티유 협약) 인증을 필한 한·영 병렬 특별위임장 (Special Power of Attorney, 민법 제 118 조)

수신인:

DB 손해보험주식회사 (DB Insurance Co., Ltd.)

- **대표자:** 대표이사 정종표

- **법인등록번호:** 110111-0007882 | 사업자등록번호: 202-81-46078
- **본사 주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동, DB 금융센터) [우편번호: 06194]
- **소관부서:** 자동차보험 보상본부 / 강원사업단 보상팀 / 소비자보호팀(금융분쟁조정반)
- **참조(가입채널):** DB 손해보험 다이렉트 / 고객콜센터 (연락처: `1588-0100`)

---

1. 당사자 및 사건의 표시

가. 피보험자 (망인)의 인적사항

1. **성명:** MAHADI MONOAR HOSSAIN (마하디 모노아르 후세인 / 여권상 성명: MONOAR HOSSAIN MAHADI)
2. **외국인등록번호(ARC):** `010530-7660021` (체류자격: D-2 유학, 춘천출입국·외국인사무소 속초출장소 등록)
3. **여권번호:** `A03097931` (개인식별번호: `7362790417`, 방글라데시 다카 여권청 발행)
4. **생년월일 및 연령:** 2001 년 5 월 30 일생 (사망 당시 만 24 세, 미혼)
5. **학적 상태:** 서정대학교 스마트자동차과 1 학년 적법 재학생 (학번: `202581042`)
6. **국내 체류지 주소:** 강원특별자치도 고성군 토성면 토성로 107 (봉포리)

나. 대상 보험계약 및 피보험차량의 표시

1. **피보험차량 번호: 28 모 1390** (차종: 기아 모닝 경승용)
2. **보험계약 번호: `2-2026-0531750-000`**
3. **보험종목:** DB 손해보험 프로미카 개인용 자동차보험 (종합보험)
4. **담보종목:** 대인배상 I·II, 대물배상, **자기신체사고(또는 자동차상해 특약)**, 무보험자동차에 의한 상해, 자기차량손해
5. **계약 체결 및 갱신일: 2026 년 1 월 21 일 24:00 KST 개시 ~ 2027 년 1 월 21 일 24:00 KST 만기** (사고 발생 52 일 전 적법 갱신 완료, 보험료 완납 및 효력 유지 상태)
6. **보험료 납입:** 전액 정상 완납 (계약 효력 완전 유효)
7. **계약자 및 기명피보험자:** 故 MAHADI MONOAR HOSSAIN

8. **가입 채널 및 관리 지점:** DB 손해보험 다이렉트 / 고객콜센터 (1588-0100, 상법 제 646 조의 2 에 따른 통지의무 수령권한 보유 주체)

다. 보험사고의 발생 경위 및 사망의 의학적·법의학적 확정

1. **사고 일시 및 장소:** 2026 년 3 월 14 일 05 시 58 분경, 강원특별자치도 양양군 현남면 북분리 4-1 국도상 (7 번 국도 인근).

2. **사고의 성격:** 망인이 피보험차량(28 모 1390)을 운전하여 주행하던 중 도로를 이탈하여 도로변 가드레일과 충돌한 **순수 단독 차량 충돌사고(Single-Vehicle Guardrail Collision)**. 제 3 자에 대한 대인·대물 피해가 전혀 없는 피보험자 본인의 사고임.

3. **경찰 수사 종결:** 강원속초경찰서 교통사고조사계(수사관: 경위 조형철, **사건번호: 2026-00020**) 및 춘천지검 속초지청 검사 수사 지휘 결과, 범죄 혐의점 및 고의 자살 의도가 전혀 없는 순수 운전 중 교통사고로 최종 판정되어 유족에게 사체인도 지휘 하달됨.

4. **의학적 검안:** 강릉아산병원 응급의학과 전문의 강희동(사체검안서 발급번호: 2026031447738965)에 의하여 직접사인 **외상성 뇌손상(Traumatic Brain Injury)**, 중간선행사인 **두개골 골절(Skull Fracture)**, 선행사인 **교통사고(Traffic Accident)**, 사망의 종류 **외인사(External Violent Death)**로 확정됨.

---

2. 청구 취지 (Demand for Relief)

청구인들은 망 MAHADI MONOAR HOSSAIN 의 유일하고도 적법한 법정상속인들로서, 상법, 금융소비자보호법, 자동차보험 표준약관 및 대법원 확립 판례에 의거하여 수신인 DB 손해보험주식회사에 대하여 다음과 같이 이행할 것을 엄중히 최고합니다.

```
================================================================================================
                                청 구 취 지
================================================================================================
1. 수신인은 청구인들에게 피보험차량(28 모 1390)의 자동차보험계약에 기한 자기신체사고
   (또는 자동차상해 특약) 사망보험금 약정 가입금액 전액인 금 100,000,000 원을
   법정상속지분에 따라 즉시 지급하라.
   - 청구인 BELAL HOSSAIN (망인의 부, 2/3 지분): 금 66,666,667 원
```

```
   - 청구인 MONOARA BEGUM (망인의 모, 1/3 지분): 금 33,333,333 원

2. [50% 가지급보험금 즉시 지급 청구]
   수신인은 상법 제 732 조의 2, 자동차보험 표준약관 제 34 조 제 3 항 및 금융소비자보호 규정에
   의거하여, 세부 손해사정 또는 현장조사 완료 이전이라도 본 최고서 수령일로부터 3 영업일
   (또는 10 일 법정 통지 기한) 이내에 추정보험금의 50%에 상당하는 가지급보험금
   (Provisional Benefit) 금 50,000,000 원을 청구인들의 지정 해외계좌로 우선 즉시 지급하라.
   - 청구인 BELAL HOSSAIN (부, 2/3 지분): 금 33,333,333 원
   - 청구인 MONOARA BEGUM (모, 1/3 지분): 금 16,666,667 원

3. [법정 지연손해금의 가산 지급]
   수신인은 위 제 1 항의 최종 사망보험금에 대하여 본 최고서 송달일로부터 10 영업일이 경과한
   다음 날(Day 11)부터 완제일까지 상법 제 54 조 소정의 상사법정이율인 연 6.0%의 지연손해금을
   부가하여 지급하고, 향후 금융감독원 분쟁조정 불성립 또는 민사소송 소장 부본 송달 익일부터는
   소송촉진 등에 관한 특례법 제 3 조 제 1 항 소정의 연 12.0%의 소송촉진 법정지연손해금을
   완제일까지 가산하여 지급하라.

4. [해외 직접 전신환 송금]
   모든 보험금(가지급금 금 50,000,000 원 및 잔여 정산금)은 수신인이 직접 상속인들의 방글라데시
   현지 외화 지정은행 계좌로 해외 전신환 송금(Direct SWIFT MT103 Wire Remittance) 방식으로
   국내 중간 수수료 공제 없이 전액 외화(USD 등)로 송금 집행하라.
=============================================================================================
```

---

3. 청구 원인 및 상속권의 확정 (국제사법 제 49 조 및 대법원 고유재산 법리)

가. 국제사법 제 49 조에 따른 준거법의 결정

대한민국 **국제사법 제 49 조(상속) 제 1 항**은 *"상속은 사망 당시 피상속인의 본국법에 의한다"*고 명문으로 규정하고 있습니다.

망 MAHADI MONOAR HOSSAIN 은 대한민국에 유학 중이던 방글라데시 인민공화국 국적자이며, 유언 없이 미혼으로 사망하였으므로 상속 준거법은 **방글라데시 무슬림 상속법(Sunni Hanafi Muslim Personal Law)**이 적용됩니다.

나. 방글라데시 상속법에 따른 100% 단독·공동 상속인지위 확정

1. **모(Mother - MONOARA BEGUM):** 망인에게 직계비속(자녀) 및 복수의 형제자매가 없으므로, 쿠란(Surah An-Nisa 4:11)에 정해진 확정 상속분인 **1/3 (Zawil Furud, 33.333%)**을 배당받습니다.

2. **부(Father - BELAL HOSSAIN):** 망인에게 직계비속이 존재하지 아니하므로, 부는 잔여 상속인(**Asaba, Residuary**)의 지위에서 모의 확정지분(1/3)을 제외한 **나머지 2/3 (66.667%) 전액**을 배당받습니다.

3. **타 친족의 완전 배제:** 부의 존재로 인하여 망인의 형제자매, 숙부, 방계 혈족은 전원 상속에서 완전 배제(Mahjub)됩니다.

4. **결론:** 청구인 **BELAL HOSSAIN(2/3)**과 **MONOARA BEGUM(1/3)**은 망인의 유일무이한 100% 법정상속인들입니다.

다. 대법원 판례에 따른 자기신체사고 보험금의 '상속인 고유재산' 법리

대법원 확립 판례(**대법원 2004. 7. 9. 선고 2003 다 29463 판결**, **대법원 2001. 12. 28. 선고 2000 다 31502 판결** 등)에 의하면:

자동차보험의 자기신체사고 담보 및 상해보험에서 피보험자의 사망 시 보험수익자가 '법정상속인'으로 되어 있는 경우, 그 사망보험금 청구권은 피상속인의 상속재산이 아니라 **"상속인들의 고유재산(Inherent Original Property)"**으로 원시 취득됩니다.

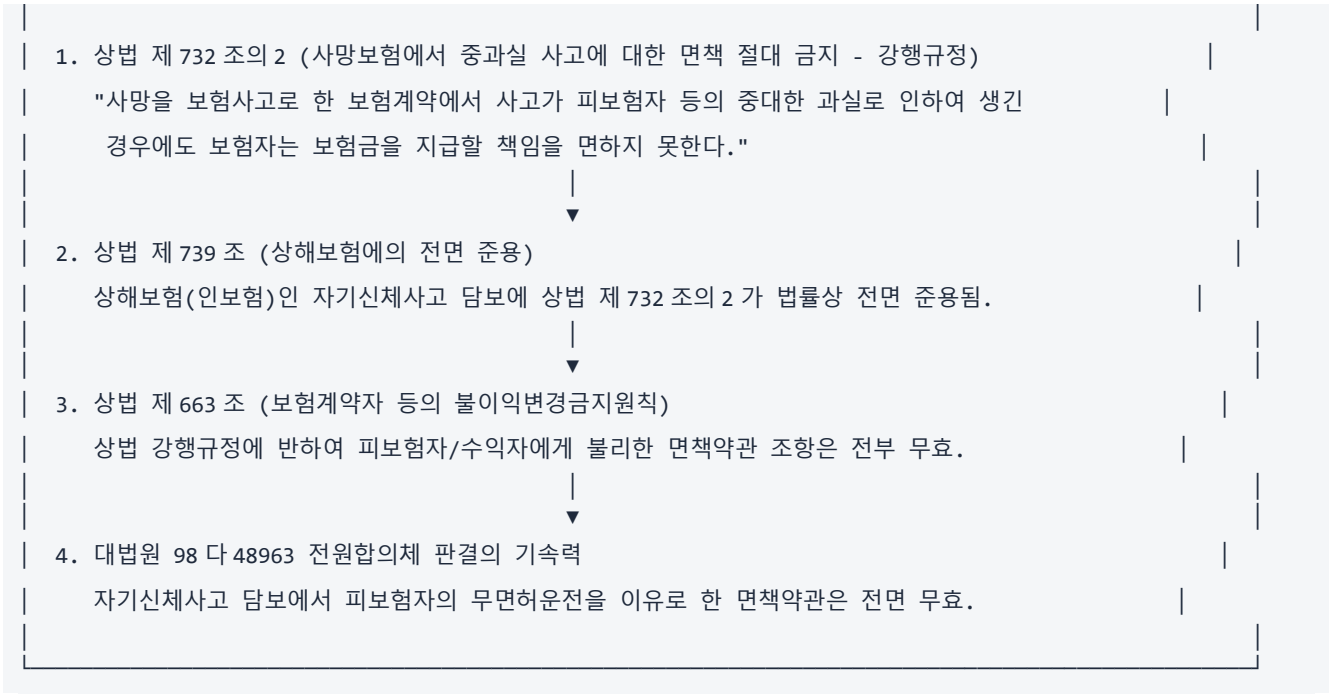
따라서 본 건 자기신체사고 사망보험금은 상속채권자의 압류나 망인의 기타 채무와 전혀 무관하게 청구인들에게 직접 전액 귀속되며, 수신인은 이를 상계하거나 감액함이 없이 지체 없이 지급할 의무가 있습니다.

---

4. 사전 법률의견서: "무면허운전 면책약관"의 절대적·당연 무효성 및 배척 법리

수신인 DB 손해보험주식회사의 보상담당 부서에서 망인의 국내 운전면허 소지 여부를 구실로 보험금 지급을 거절하거나 조사를 지연하려는 시도는 대한민국 상법 강행규정 및 확립된 대법원 전원합의체 판례에 정면으로 위배되어 **절대적·당연 무효(Null and Void ab initio)**임을 사전 통고합니다.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                상법 제 4 편(보험편) 및 대법원 전원합의체의 절대적 법리 체계                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
```



1. **상법 제 732 조의 2 (중과실로 인한 보험사고의 면책 불가):**

   사망을 보험사고로 한 보험계약에서는 피보험자의 '고의(자살 등)'가 아닌 한, '중대한 과실'로 인하여 발생한 사고에 대하여 보험자는 책임을 면하지 못합니다. 무면허운전은 전형적인 과실/중과실 행위이므로 법률상 면책사유가 될 수 없습니다.

2. **상법 제 739 조 (상해보험 준용):**

   상해보험인 자기신체사고 담보에 상법 제 732 조의 2 가 그대로 준용됩니다.

3. **상법 제 663 조 (불이익변경금지의 원칙):**

   상법 규정보다 계약자나 피보험자에게 불리하게 정한 약관 조항은 무효이므로, 약관상의 무면허 면책 규정은 법률상 효력이 전무합니다.

---

5. 확립된 대한민국 대법원 판례의 기속력

1. **대법원 1998. 12. 22. 선고 98 다 48963 전원합의체 판결 (기본 리딩케이스):**

> *"자동차종합보험의 자기신체사고 담보특약 중 무면허운전 면책조항은 피보험자의 무면허운전이라는 중대한 과실로 인하여 생긴 보험사고에 대하여 보험자의 면책을 규정한 것으로서, 자기신체사고에 적용되는 한 상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조에 위반되어 무효이다."*

2. **대법원 1998. 4. 24. 선고 97 다 27039 판결:**

> *"자기신체사고 담보는 피보험자의 생명 또는 신체에 관하여 발생하는 사고에 대하여 보험금을 지급하는 인보험의 일종인 상해보험의 성격을 가지고 있으므로, 피보험자의 무면허운전으로 인하여 생긴 사고에 대하여 보험자를 면책하도록 규정한 약관조항은 상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조에 위반되어 무효이다."*

3. **대법원 1998. 10. 27. 선고 98 다 26910 판결:**

> *"자기신체사고 담보특약은 상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조의 적용을 받으므로, 피보험자의 무면허운전으로 인한 사고라 하더라도 그것이 피보험자의 고의에 의한 것이 아닌 한 보험자는 면책을 주장할 수 없다."*

4. **단독사고와 대인배상 사고부담금 배제:**

본 건 사고는 제 3 자의 신체나 재물에 손해를 가하지 아니한 **순수 단독 차량 충돌사고(Single-vehicle accident)**이므로, 자동차손해배상 보장법 제 29 조의 2 소정의 무면허 사고부담금 규정은 본 건 자기신체사고 사망보험금 청구에 일체 적용되지 아니합니다.

---

6. [동시 법률구조 및 외교공관 공조 절차 진행 통지]

청구인들은 대한민국 법률구조법 제 22 조(외국인 법률구조제도) 및 공익인권 지원 규정에 따라, 본 최고서의 발송과 동시에 다음의 공익 법률구조기관 및 외교공관에 대한 정식 법률조력 및 소송대리 인테이크(Intake) 절차를 병행하여 착수하였음을 수신인 DB 손해보험주식회사에 명시적으로 통지합니다:

1. **대한법률구조공단 (KLAC - Korea Legal Aid Corporation) 서울중앙지부 및 강릉출장소:**

- 대한민국 법률구조법 제 22 조에 따른 100% 무료 소송대리 및 인지대·송달료 국고 체납대지급 신청 접수.

2. **공익인권법재단 공감 (Gong-Gam Human Rights Law Foundation) & 사단법인 두루 (DURO):**

- 외국인 유학생 및 이주민 인권 보호를 위한 공익소송 전담반 구성 및 대법원 98 다 48963 전원합의체 판례에 기한 전략적 공익소송 인테이크 착수.

3. **주한 방글라데시 대사관 노무·영사과 (Embassy of Bangladesh, Seoul):**

- 대한민국 외교부(MOFA) 및 금융위원회(FSC) 대상 공식 외교공한(Diplomatic Note Verbale) 발송 및 대사관 지정 고문변호사단 법률조력 연계.

---

7. [엄격한 권리불포기 확약 조항 (Strict Non-Waiver Reservation Clause)]

```
================================================================================================
              [권리불포기 확약 조항 / STRICT NON-WAIVER RESERVATION CLAUSE]
================================================================================================
본 동시 공익 법률구조기관 인테이크, 외교공관 공조 절차 및 본 최고서의 발송은 수신인에게 신속한 분쟁
해결 및 소송 외 자발적 이행의 기회를 부여하기 위한 조치로서,

1. 대한민국 상법 제 732 조의 2 및 자동차보험 표준약관 제 34 조에 규정된 수신인의 '10 영업일 법정 심사·지급 의무',
2. 본 최고서 수령일로부터 '3 영업일 이내 50% 가지급보험금(금 50,000,000 원) 지급 의무',
3. 상법 제 54 조에 따른 '연 6.0% 상사법정지연이자' 및 소송촉진 등에 관한 특례법 제 3 조 제 1 항에 따른
   '연 12.0% 소송촉진지연손해금'의 연속적 기산,
4. 기타 청구인들의 금융감독원 분쟁조정신청권 및 민사 본안소송 제기권을 포함한 일체의 법정 권리에 관하여

조건부 유예, 권리 포기(Waiver), 금반언(Estoppel), 또는 시효의 정지·연장을 구성하지 아니함을
명백히 선언합니다.
================================================================================================
```

---

8. 해외 직접 전신환 송금(Direct SWIFT MT103 Remittance) 지시

청구인들은 방글라데시에 거주하는 고령의 유족으로서, 외환거래법령에 따라 다음과 같이 각자의 방글라데시 현지 은행계좌로 법정상속분할액이 직접 외화(USD 등)로 송금되도록 지정합니다.

```
================================================================================================
```

해외 송금 계좌 정보 (SWIFT MT103 WIRE DETAILS)

==========

[선임대리인 공식 수령 계좌 (특별위임장 제 6 조에 따른 변제수령권 특별수권 및 보험사 완전면책)]

- Beneficiary Name (수취인 성명): HASIBUL MUNIM (선임대리인 겸 수임인)
- Beneficiary NID / Passport: NID: 6003330534 / Passport: B00936349 (DOB: 1997.12.10)
- Beneficiary Address (수취인 주소): 129, Kalabagan, Green Land Mirpur Road, Dhaka - 1205, Bangladesh
- Receiving Bank Name (수취은행): Mutual Trust Bank PLC (MTB)
- Bank Branch Name (지점명): Dhanmondi Branch (Green Taj Center, House# 81, Road# 8/A, Dhanmondi, Dhaka)
- Account Number (계좌번호): 1311004072276 (MTB Regular Savings Account / OPERATIVE)
- Customer ID Number (고객번호): 100749591
- SWIFT / BIC Code: MTBLBDDH
- Routing Transit Number (MICR): 145261188
- Remittance Currency: USD / KRW (미합중국 달러 또는 원화 전신환 송금)
- Fiduciary Mandate: 위 지정계좌 입금 완료 시 보험사 채무는 100% 소멸하며, 수임인이 상속인(부 2/3, 모 1/3)에게 분할 정산함.

==========

---

9. 법정 지급기한 및 불이행 시 조치 통고 (Final Legal Warning)

수신인이 본 최고서를 수령하고도 법정 기한(10 영업일) 내에 사망보험금을 정당한 사유 없이 지급하지 않거나, 가지급보험금(금 50,000,000 원)을 3 영업일 이내에 지급하지 아니할 경우, 청구인 대리인은 사전 예고 없이 즉각 다음의 법적 조치를 단행합니다.

1. **금융감독원 분쟁조정신청서 즉시 접수:** 금융소비자보호법 제 36 조에 따라 금융분쟁조정위원회에 정식 조정을 신청하고 재판상 화해 효력을 확보할 것입니다.
2. **보험업법 위반에 따른 금융위원회 감독 신고:** 대법원 확립 판례를 고의 위반한 부당 면책 주장에 대하여 불공정 영업행위 검사 및 과징금 제재를 요청할 것입니다.
3. **법정이율 연 12% 가산 민사 본안소송 제기:** 서울중앙지방법원에 소송을 제기하여 원금 1 억원, 상사지연이자(연 6%) 및 소촉법상 지연이자(연 12%), 소송비용 전액을 강제집행할 것입니다.

PART II: [국문 정본] 서정대학교 총장 및 국제교류처 대상 외국인 유학생 단체상해보험금 및 사체송환비 청구서

```
================================================================================================
교육부 IEQAS 외국인 유학생 관리지침 및 상법 제 739 조에 따른 단체상해보험 청구서
================================================================================================
```

외국인 유학생 단체상해보험금 및 사체송환비 청구서

[수신: 서정대학교 총장 양영희 및 국제교류처장 귀하]

문서번호: SJU-INTL-2026-0830-01

발송일자: 2026 년 8 월 30 일

수신인:

1. **서정대학교 총장 양영희 및 국제교류처장 귀하**
   - 주소: 경기도 양주시 은현면 화합로 1043-56 (서정로 27) 서정대학교 본관/국제교류처 [우편번호: 11429]
   - 대표전화: 031-860-5000 / 국제교류처: 031-860-5177, 031-860-5272~3 | 팩스: 031-859-6901
   - 이메일: global@seojeong.ac.kr, inter@seojeong.ac.kr
2. **서정대학교 외국인 유학생 단체상해보험 주간 간사 보험회사 대표이사 귀하**
   (DB 손해보험, KB 손해보험, 현대해상화재보험, 메리츠화재해상보험 등 단체보험 보상팀)

청구인 (망인의 유일한 법정상속인 전원):

- 부(父): BELAL HOSSAIN (66.667%) & 모(母): MONOARA BEGUM (33.333%)
- 대리인: HASIBUL MUNIM (주한 방글라데시 인권위원회 위원장) 및 선임 법률대리인

1. 고인의 유학 학적 및 단체보험 의무 부보 사실 확인

1. **피상속인(망인)의 학적:** 故 MAHADI MONOAR HOSSAIN 군은 서정대학교 스마트자동차과 1 학년(학번: **`202581042`**, ARC: **`010530-7660021`**, D-2 유학비자)에 적법하게 재학 중이던 외국인 유학생입니다.
2. **단체보험 가입 지위:** 교육부 외국인 유학생 유치·관리 역량 인증제(IEQAS) 지침에 따라 서정대학교가 일괄 체결한 **외국인 유학생 단체상해보험(Foreign Student Group Accident Insurance)**의 피보험자로 유효하게 가입되어 있었습니다.

2. 청구 취지 및 청구 금액

```
================================================================================================
                        서정대학교 외국인 유학생 단체상해보험 청구 항목 명세
================================================================================================
1. 상해사망보험금 (Accidental Death Benefit - 정액보상):
   - 청구금액: 금 10,000,000 원 ~ 금 50,000,000 원 (서정대학교 단체보험 마스터 증권 가입한도 전액)
   - 근거: 급격하고 우연한 외래의 교통사고(2026.03.14. 북분리 단독사고)로 인한 외인사.

2. 사체 본국 송환비용 및 장례 특별비용 (Repatriation Expenses - 실손보상):
   - 청구금액: 실손 발생비용 전액 (금 5,000,000 원 ~ 금 20,000,000 원 범위 내 실비 영수액)
   - 내역:
     • (주)한국엠바밍 (대표 황규성 박사) 특수방부처리, 아연밀봉특수관, 비감염증명서 발급비용
     • 아시아나항공 / Biman Bangladesh 항공 화물(AWB) 유해 항공운송 운임
     • 강릉아산병원 영안실 안치료 및 검안서 발급 수수료
     • 주한 방글라데시 대사관 영사 사체송환증명서(BDS/LS/05-138) 인증 제비용.

3. 상해의료비 (사망 전 응급실 진료비 실손보상):
   - 청구금액: 강릉아산병원 응급실 발생 치료비 실비 전액 (약 1,000,000 원 내외).
================================================================================================
```

3. 상법 제 739 조에 따른 정액보험 중복보상 원칙 (Non-Offsetting Dual Recovery Principle)

1. **상법 제 739 조(상해보험 준용규정) 및 인보험의 정액보상 법리:**
   인보험인 상해보험의 사망보험금은 피보험자의 생명 침해에 대하여 사전 약정된 금액을 지급하는 **정액보험(Fixed-sum Insurance)**입니다.
2. **중복보상(Dual Recovery)의 적법성:**
   고인이 가입한 DB 손해보험 개인 자동차보험(28 모 1390)에 기한 자기신체사고 사망보험금 수령 여부는 서정대학교 단체상해보험금 지급 청구에 **어떠한 공제, 상계, 또는 감액 사유가 될 수 없습니다 (상법 제 739 조 정액보험 중복보상 원칙)**.
3. 따라서 주간 보험회사는 자동차보험금 수령을 이유로 단체상해보험금 지급을 거부할 수 없으며, 약정된 전액을 독립하여 지급하여야 합니다.

4. 서정대학교의 마스터 증권 공개 및 청구 이송 협조 의무

서정대학교 총장 및 국제교류처는 불의의 사고로 이국땅에서 사망한 소속 외국인 유학생 유족의 권익 보호를 위하여 다음의 행정 조치를 신속히 이행하여 주시기 바랍니다:

1. **단체보험 증권번호 및 주간 보험회사 통보:** 서정대학교가 계약한 외국인 유학생 단체상해보험 마스터 증권 사본 및 보상 담당자 연락처 즉시 공개.
2. **보험금 청구서에 학교 직인 날인 및 보험사 정식 접수:** 본 청구서 및 첨부 서류를 수령하는 즉시 대학 확인 직인을 날인하여 주간 보험사에 전자접수 및 등기 우송.
3. **학적 확인서 및 등록금 납입증명서 발급 협조:** 보험금 청구 심사에 필요한 서류의 신속한 발급 및 첨부.

PART III: [ENGLISH VERSION] FORMAL DIRECT INSURANCE CLAIM NOTICE, 10-DAY STATUTORY DEMAND & 50% PROVISIONAL BENEFIT APPLICATION (DB INSURANCE CO., LTD.)

```
================================================================================================
FORMAL LITIGATION-GRADE CLAIM NOTICE UNDER THE COMMERCIAL CODE OF THE REPUBLIC OF KOREA
AND STANDARD AUTOMOBILE INSURANCE POLICY REGULATIONS (DHAKA-TO-SEOUL DIRECT PIPELINE)
================================================================================================
```

FORMAL STATUTORY CLAIM NOTICE & DEMAND FOR 50% PROVISIONAL ADVANCE

[Re: Accidental Death Benefit Claim for Deceased MAHADI MONOAR HOSSAIN under Policy 28 모 1390 / 2-2026-0531750-000]

Document Reference: DBINS-INTL-2026-0830-EN01

Date of Transmission: August 30, 2026

To (The Insurer):

DB Insurance Co., Ltd. (DB 손해보험주식회사)

- **Representative Director & CEO:** Jeong Jong-pyo (대표이사 정종표)

- **Corporate Registration No.:** 110111-0007882 | Business Registration No.: 202-81-46078

- **Headquarters Address:** DB Financial Center, 432 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06194, Republic of Korea (서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB 금융센터)

- **Department in Charge:** Automobile Claims Headquarters / Gangwon Claims Division / Consumer Protection Bureau

- **Channel / Customer Center:** DB Insurance Direct / Customer Claims Center (`1588-0100`)

From (The Claimants / Sole Legal Heirs):

1. **BELAL HOSSAIN** (Father of the Deceased, 2/3 Statutory Inheritance Share, 66.667%)
   - DOB: April 10, 1974 | National ID (NID): `7802539200` | Passport: `A08912455`
2. **MONOARA BEGUM** (Mother of the Deceased, 1/3 Statutory Inheritance Share, 33.333%)
   - DOB: February 15, 1980 | National ID (NID): `2354437788` | Passport: `A09234112`
   - Permanent Domicile: Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla / Dhaka, Bangladesh

Designated Attorney-in-Fact & Authorized Counsel:

- **Authorized Representative:** HASIBUL MUNIM (NID: 6003330534), Authorized Attorney-in-Fact for Legal Heirs & Appointed Trial Counsel

- **Contact:** Tel: +82-2-532-0132 / Email: `counsel@lawfirm.kr`, `md.monirul.rights@gmail.com`

- **Governing Mandate:** Executed Bilingual Special Power of Attorney (한·영 특별위임장) legalized under Civil Act Art. 118 & consular Apostille certification.

---

1. Parties, Identification & Policy Profile

A. The Deceased Insured

- **Full Legal Name:** MAHADI MONOAR HOSSAIN (Passport Name: MONOAR HOSSAIN MAHADI)

- **Alien Registration Certificate (ARC) No.:** `010530-7660021` (D-2 Student Visa, Chuncheon Immigration Sokcho Branch)

- **Passport Number:** `A03097931` (Personal Identification Number: `7362790417`)

- **Date of Birth:** May 30, 2001 (Age at death: 24, Male, Single)

- **Academic Enrollment:** Seojeong University (서정대학교 스마트자동차과 1 학년 재학, Student ID: `202581042`)

- **Last Registered Residence in Korea:** 107 Toseong-ro, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon State

B. Subject Automobile Insurance Policy & Insured Vehicle

- **Insured Vehicle Plate Number: `28 모 1390`** (Kia Morning Hatchback)

- **Insurance Policy Identifier: `2-2026-0531750-000`**

- **Underwriting Insurer:** DB Insurance Co., Ltd. (DB 손해보험주식회사)

- **Policy Classification:** Promy Car Comprehensive Personal Automobile Insurance Policy (프로미카 개인용 자동차보험)

- **Coverages Endorsed:** Bodily Injury Liability I & II, Property Damage Liability, **First-Party Self-Physical Accident (자기신체사고) / Automobile Personal Injury Special Coverage (자동차상해 특약)**, Uninsured Motorist, Own Damage.

- **Policy Renewal Effective Date: January 21, 2026 (24:00 KST) to January 21, 2027 (24:00 KST)** (Renewed 52 days prior to the fatal crash; premiums fully paid and active).

- **Managing Channel:** DB Insurance Direct / Customer Claims Center (`1588-0100`, with statutory authority under Commercial Code Art. 646-2).

C. Factual Chronology of Fatal Collision

- **Date & Time:** March 14, 2026 at approximately 05:58 AM KST.

- **Location:** Public Road at Bukbun-ri 4-1, Hyeonnam-myeon, Yangyang-gun, Gangwon State, Republic of Korea.

- **Nature of Accident:** Single-vehicle collision wherein the deceased lost control of vehicle `28 모 1390`, departed the roadway, and collided with a roadside guardrail (**Single-Vehicle Accident / 단독사고**). Zero third-party bodily injury or liability.

- **Police Investigation:** Gangwon Sokcho Police Station Traffic Accident Investigation Unit (Investigator: Lt. Jo Hyeong-cheol, Case No.: **`2026-00020`**). Investigation concluded as non-criminal accidental traffic death; release of remains ordered by Prosecutor Wonwoo Lee of Chuncheon District Prosecutors' Office Sokcho Branch on March 16, 2026.

- **Medical & Post-Mortem Examination:** GangNeung Asan Hospital Attending Physician Dr. Huidong Kang (License No.: 60597, Death Certificate: 2026031447741948, Post-Mortem Certificate: 2026031447738965). Direct cause of death confirmed as **Traumatic Brain Injury (외상성 뇌손상)** resulting from **Basal Skull Fracture (두개골 골절)** due to **Traffic Accident (교통사고 / External Violent Death)**.

---

2. Formal Demand & Prayer for Relief

The Claimants, acting as the sole and lawful surviving heirs of the late MAHADI MONOAR HOSSAIN, through their authorized legal counsel, hereby make the following formal legal demands upon DB Insurance Co., Ltd.:

```
================================================================================================
                                    FORMAL PRAYER FOR RELIEF
================================================================================================
1. PRINCIPAL ACCIDENTAL DEATH BENEFIT DISBURSEMENT:
   DB Insurance Co., Ltd. SHALL IMMEDIATELY DISBURSE the full principal
   Accidental Death Benefit under the First-Party Self-Physical Accident coverage of Policy
   Vehicle 28 모 1390 in the sum of KRW 100,000,000 (One Hundred Million Korean Won), apportioned
   strictly according to the statutory inheritance shares:
   - Claimant BELAL HOSSAIN (Father - 2/3 Share): KRW 66,666,667
   - Claimant MONOARA BEGUM (Mother - 1/3 Share): KRW 33,333,333

2. IMMEDIATE 50% PROVISIONAL ADVANCE PAYMENT DEMAND (가지급보험금):
   Pursuant to Commercial Code Art. 732-2, Standard Automobile Insurance Terms Art. 34(3),
   and Financial Consumer Protection regulations, the Insurer SHALL FORTHWITH ADVANCE at least 50%
   of the estimated insurance proceeds (KRW 50,000,000) within three (3) business days from receipt
   of this notice (or within the statutory 10-day window) directly to Claimants' designated foreign
   currency accounts:
   - Claimant BELAL HOSSAIN (Father - 2/3 Share): KRW 33,333,333
   - Claimant MONOARA BEGUM (Mother - 1/3 Share): KRW 16,666,667

3. STATUTORY DEFAULT INTEREST ACCRUAL:
   The Insurer SHALL PAY statutory commercial default interest pursuant to Commercial Code Art. 54
   at the rate of 6.0% per annum, accruing from the calendar day immediately following the
   expiration of the 10-business-day statutory investigation deadline (Day 11 post-service) until
   full satisfaction; and upon commencement of judicial proceedings, statutory litigation penalty
   interest at 12.0% per annum pursuant to Article 3(1) of the Act on Special Cases Concerning the
   Expedition, etc. of Legal Proceedings.

4. DIRECT INTERNATIONAL SWIFT WIRE REMITTANCE:
   ALL PAYMENTS (provisional advance and final settlement) SHALL BE REMITTED DIRECTLY to the
```

```
   Claimants' designated foreign currency bank accounts in Bangladesh via international direct
   SWIFT MT103 telegraphic transfer without intermediary deductions or domestic offsets.
================================================================================================
```

---

3. Governing Law of Succession & Determination of Sole Heirs (Private International Law Art. 49)

A. Choice of Law under Korean Conflict of Laws Principles

Under **Article 49, Paragraph 1 of the Private International Law Act of the Republic of Korea (국제사법 제 49 조 제 1 항)**:

> *"Succession shall be governed by the national law of the deceased at the time of death (상속은 사망 당시 피상속인의 본국법에 의한다)."*

Because the deceased was a citizen of Bangladesh who died intestate without testamentary choice-of-law designation, the devolution of his estate is **exclusively governed by Bangladeshi Muslim Succession Law (Sunni Hanafi Jurisprudence)**.

B. Mathematical Apportionment under Muslim Succession Law

1. **Mother (MONOARA BEGUM):** In the absence of surviving children or multiple siblings, the Mother inherits as a fixed Quranic Sharer (*Zawil Furud*, Surah An-Nisa 4:11), receiving **one-third (1/3 or 33.333%)**.

2. **Father (BELAL HOSSAIN):** In the absence of surviving children, the Father inherits in his capacity as the supreme Agnatic Residuary (*Asaba*), taking the **remaining two-thirds (2/3 or 66.667%)**.

3. **Total Exclusion of Other Relatives:** The Father's survival completely and absolutely excludes all brothers, sisters, uncles, and remote collaterals (*Al-Hajib*).

4. **Conclusion:** BELAL HOSSAIN (66.67%) and MONOARA BEGUM (33.33%) constitute **100% of the sole and exclusive legal heirs**.

C. First-Party Death Benefits as the "Inherent Original Property" of Heirs

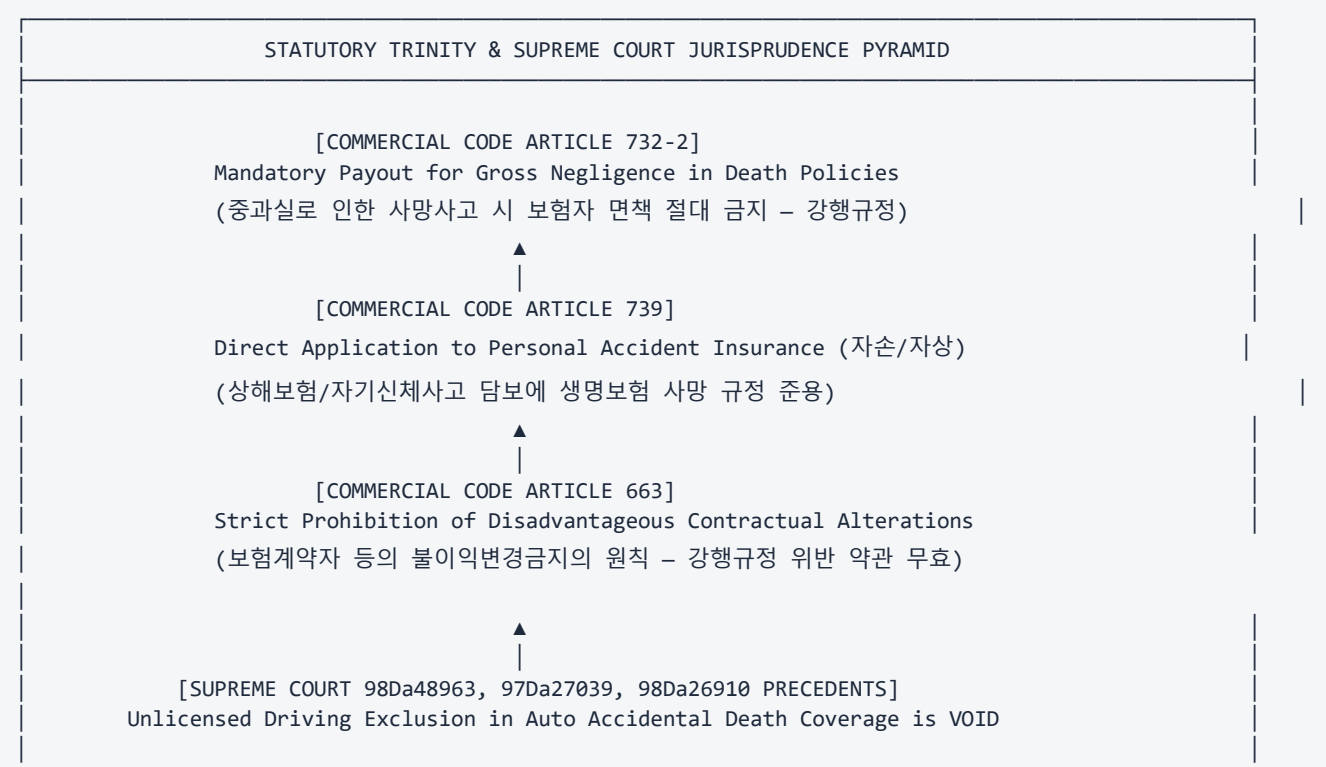
Under definitive Supreme Court of Korea precedents (**Supreme Court Decision 2003Da29463 rendered July 9, 2004**; **Supreme Court Decision 2000Da31502 rendered December 28, 2001**):

When an accidental death benefit in first-party automobile coverage is payable to the statutory heirs, the claim right does not constitute an asset of the deceased's general estate subject to estate debts, but is **acquired directly and originally by the statutory heirs as their own inherent original property (상속인의 고유재산)**. The insurer has an unconditional duty to pay the full benefit directly to the surviving parents.

---

4. Preemptive Legal Brief: Total Invalidation of Unlicensed Driving Exemption

Should DB Insurance Co., Ltd. attempt to assert an "unlicensed driving exclusion clause" (무면허운전 면책약관) to deny or delay first-party accidental death benefits, Claimants hereby present the unassailable statutory and judicial grounds demonstrating that such defense is **strictly null, void ab initio, and legally frivolous under Korean law**.



1. **Commercial Code Article 732-2 (Gross Negligence No Exemption - 상법 제 732 조의 2):**

In an insurance contract where death is the insured event, even if the accident occurs due to the gross negligence of the insured, the insurer cannot be exempt from liability. While intentional suicide relieves liability, **gross negligence (such as operating without a valid license) cannot legally exempt the insurer**.

2. **Commercial Code Article 739 (Application to Accident Insurance - 상법 제 739 조):**

Article 732-2 applies directly and mutatis mutandis to all first-party personal accident coverages (자기신체사고 및 자동차상해 담보).

3. **Commercial Code Article 663 (Unilateral Disadvantage Prohibition - 상법 제 663 조):**

Any standard policy term that purports to relieve DB Insurance of accidental death liability on grounds of unlicensed driving alters statutory protections to the detriment of the insured and is **rendered completely null and void ab initio**.

---

5. Binding Supreme Court Precedent Compendium

1. **Supreme Court Decision 98Da48963 (En Banc Landmark Decision, Decided Dec. 22, 1998):**

> *"Pursuant to Articles 732-2, 739, and 663 of the Commercial Code, in an insurance contract covering death or injury, the insurer shall not be exempt from liability even if the accident occurred due to the gross negligence of the insured. Because these provisions are mandatory rules of law, any policy clause exempting the insurer for an insured event caused by gross negligence is entirely void.*

> ***The unlicensed driving exemption clause in an automobile insurance special agreement, which provides that the insurer shall not indemnify damages arising when the insured operates a vehicle without a driver's license, is a clause exempting the insurer for an accident caused by the gross negligence of unlicensed driving; therefore, insofar as it applies to first-party self-physical accident coverage (자기신체사고), it violates Articles 732-2, 739, and 663 of the Commercial Code and is STRICTLY NULL AND VOID.*** "

2. **Supreme Court Decision 97Da27039 (Decided April 24, 1998):**

> *"First-party self-physical accident coverage possesses the inherent legal character of personal accident insurance (인보험/상해보험). Therefore, the mandatory rules of Commercial Code Articles 732-2, 739, and 663 apply directly to self-physical accident coverage. Consequently, any policy clause exempting the insurer from liability for an accident caused by the insured's unlicensed driving violates Commercial Code Articles 732-2, 739, and 663 and is NULL AND VOID."**

3. **Supreme Court Decision 98Da26910 (Decided Oct. 27, 1998):**

> *"First-party self-physical accident coverage in an automobile insurance contract is governed by Commercial Code Articles 732-2, 739, and 663; therefore, even if the accident resulted from the insured's unlicensed driving, the insurer cannot assert exemption from liability unless the accident was caused by the intentional act (willful suicide) of the insured."**

4. **단독사고와 대인배상 사고부담금 배제:**

본 건 사고는 제 3 자의 신체나 재물에 손해를 가하지 아니한 **순수 단독 차량 충돌사고(Single-vehicle accident)**이므로, 자동차손해배상 보장법 제 29 조의 2 소정의 무면허 사고부담금 규정은 본 건 자기신체사고 사망보험금 청구에 일체 적용되지 아니합니다.

---

6. Formal Notice of Simultaneous Legal Aid Intake & Diplomatic Escalation

The Claimants hereby give explicit, formal notice to DB Insurance Co., Ltd. that, pursuant to Article 22 of the Korean Legal Aid Act and public interest human rights charters, simultaneously with the transmission of this notice, Claimants have formally initiated legal aid and pro bono representation intake procedures with the following institutions:

1. **Korea Legal Aid Corporation (대한법률구조공단 - KLAC) Seoul Central Branch & Gangneung Branch Office:**

- Formal intake under Legal Aid Act Art. 22 (Foreigner Legal Aid Scheme) for 100% free trial representation and advance of court litigation costs.

2. **Public Interest Human Rights Law Foundation Gong-Gam (공익인권법재단 공감) & Association for Public Interest Law DURO (사단법인 두루):**

- Strategic public interest litigation intake specializing in migrant student rights and Supreme Court 98Da48963 precedent.

3. **Embassy of the People's Republic of Bangladesh in Seoul (Labour & Consular Wing):**

- Diplomatic assistance coordination with Counsellor Mikon Tangchanggya, issuance of Diplomatic Note Verbale to MOFA Korea, and referral to embassy-empanelled trial counsel.

---

7. Strict Non-Waiver Reservation Clause

```
================================================================================================
                        [STRICT NON-WAIVER OF STATUTORY RIGHTS DECLARATION]
================================================================================================
This simultaneous institutional notification and pre-litigation demand is served to afford the
Insurer a final opportunity to settle voluntarily, and SHALL NOT OPERATE AS A WAIVER, EXTENSION,
TOLLING, ESTOPPEL, OR MODIFICATION of any statutory rights of the Claimants, including:

1. The 10-business-day statutory claims adjudication deadline under Standard Terms Art. 34(1);
2. The immediate 3-business-day KRW 50,000,000 provisional advance payment demand under Commercial
   Code Art. 732-2 and Standard Terms Art. 34(3);
3. The continuous accrual of statutory default interest at 6.0% p.a. commercial interest (Commercial
   Code Art. 54) from Day 11 post-service, accelerating to 12.0% p.a. litigation interest (Act on
   Special Cases Concerning Expedition, etc. Art. 3(1));
4. The immediate right to initiate binding Financial Supervisory Service (FSS) dispute mediation
   and judicial foreclosure proceedings.
================================================================================================
```

---

8. Direct International SWIFT Wire Transfer Coordinates

```
================================================================================================
                          DIRECT OVERSEAS SWIFT MT103 REMITTANCE COORDINATES
================================================================================================
[DESIGNATED ATTORNEY-IN-FACT RECIPIENT ACCOUNT (SPECIAL POA CLAUSE 6 & FULL INSURER DISCHARGE)]
• Beneficiary Full Name: HASIBUL MUNIM (Designated Attorney-in-Fact & Authorized Legal Representative)
• Beneficiary NID / Passport: NID: 6003330534 / Passport: B00936349 (DOB: 10 DEC 1997)
• Beneficiary Address: 129, Kalabagan, Green Land Mirpur Road, Dhaka - 1205, Bangladesh
• Receiving Bank Name: Mutual Trust Bank PLC (MTB)
```

```
• Branch Name: Dhanmondi Branch (Green Taj Center, House# 81, Road# 8/A, Dhanmondi, Dhaka)
• Account Number: 1311004072276 (MTB Regular Savings Account / Operative)
• Customer ID Number: 100749591
• SWIFT / BIC Code: MTBLBDDH
• Routing Number (MICR Transit): 145261188
• Remittance Currency: USD / KRW (Direct International SWIFT MT103 Telegraphic Wire Transfer)
• Legal Effect & Mandate: Transfer into this designated account completely discharges the insurer's
liability;
  Attorney-in-Fact disburses net proceeds to statutory heirs: Belal Hossain (2/3) and Monoara Begum
(1/3).
=============================================================================================
```

---

9. Statutory 10-Day Investigation Window & Enforcement Consequences

Should DB Insurance Co., Ltd. fail to disburse the insurance proceeds within 10 business days of service, or fail to advance the KRW 50,000,000 provisional benefit within 3 business days, Claimants' legal counsel will immediately execute:

1. **FSS Dispute Mediation Filing:** Direct submission of the prepared petition to the Financial Dispute Mediation Committee pursuant to Financial Consumer Protection Act Art. 36.

2. **Regulatory Sanction Petitions:** Formal complaints to the Financial Services Commission (FSC) and FSS for bad-faith claims handling and unfair trade practices under the Insurance Business Act.

3. **Judicial Enforcement:** Civil lawsuit filing at Seoul Central District Court demanding principal, 12% litigation interest, and statutory legal cost indemnification.

PART IV: [ENGLISH VERSION] SEOJEONG UNIVERSITY D-2 INTERNATIONAL STUDENT GROUP ACCIDENT INSURANCE & REPATRIATION REIMBURSEMENT DEMAND

```
================================================================================================
DEMAND FOR D-2 FOREIGN STUDENT GROUP ACCIDENT DEATH BENEFIT & ACTUAL REPATRIATION EXPENSES
UNDER MINISTRY OF EDUCATION IEQAS DIRECTIVES & COMMERCIAL CODE ARTICLE 739
================================================================================================
```

FOREIGN STUDENT GROUP ACCIDENT INSURANCE CLAIM & ADMINISTRATIVE NOTICE

[Addressed to: President Yang Young-hee & Dean of International Affairs, Seojeong University]

Document Reference: SJU-INTL-2026-0830-EN01

Date of Issuance: August 30, 2026

To:

1. **President Yang Young-hee & Dean of International Affairs, Seojeong University**

   - Address: Annex L-Floor, 27 Seojeong-ro, Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do 11429, Republic of Korea

   - Tel: +82-31-860-5000 / International Office: +82-31-860-5177 | Fax: +82-31-859-6901 | Email: global@seojeong.ac.kr

2. **Lead Underwriting Carrier of Seojeong University Foreign Student Group Insurance**

   (DB Insurance, KB Insurance, Hyundai Marine, Meritz Fire Group Claims Division)

From (Sole Legal Heirs):

- Father: BELAL HOSSAIN (66.667%) & Mother: MONOARA BEGUM (33.333%)

- Authorized Legal Counsel: HASIBUL MUNIM & Appointed Representative Team

---

1. Academic Enrollment & Mandatory Group Insurance Affiliation

1. **Student Profile:** The late **MAHADI MONOAR HOSSAIN** (Student ID: **`202581042`**, ARC: **`010530-7660021`**, D-2 Study Visa) was an enrolled first-year international student in the Smart Automobile Department at Seojeong University.

2. **Mandatory Group Coverage:** Under Ministry of Education International Education Quality Assurance System (IEQAS) regulations, the deceased was duly insured under the master **Foreign Student Group Accident Insurance Policy** maintained by Seojeong University.

---

2. Formal Claims for Relief

```
================================================================================================
                    SEOJEONG UNIVERSITY GROUP ACCIDENT CLAIM SPECIFICATION
================================================================================================
1. GROUP ACCIDENTAL DEATH BENEFIT (정액 상해사망보험금):
   - Claim Amount: Full Master Policy Limit (KRW 10,000,000 to KRW 50,000,000).
   - Legal Ground: Sudden, accidental, external traffic collision death occurring on March 14, 2026.

2. REPATRIATION & MORTUARY EXPENSE REIMBURSEMENT (실손 사체송환비):
   - Claim Amount: 100% Incurred Actual Expenses (KRW 5,000,000 to KRW 20,000,000 range).
   - Covered Items:
     • Embalmingkorea Inc. (Dr. Gyu-seong Hwang) formalin arterial preservation, non-contagious cert,
       and hermetically sealed zinc transit casket.
     • Asiana Airlines / Biman Bangladesh international air cargo freight charges.
     • GangNeung Asan Hospital mortuary cold storage and examination fees.
     • Embassy of Bangladesh Consular Mortuary Certificate (Ref: BDS/LS/05-138) legalization fees.

3. EMERGENCY MEDICAL EXPENSES:
   - Claim Amount: 100% Incurred emergency treatment and diagnostic fees (approx. KRW 1,000,000).
================================================================================================
```

---

3. Non-Offsetting Dual Recovery Doctrine under Commercial Code Article 739

1. **Commercial Code Article 739 & Fixed-Sum Personal Accident Principle:**

   Personal accident death coverage is fixed-sum first-party indemnity (*정액인보험*).

2. **Legality of Dual Recovery (중복보상):**

   Recovery under DB Insurance automobile policy (28 모 1390) **CANNOT be offset, deducted, or subrogated** against Seojeong University group accident policy under Commercial Code Art. 739. The heirs are legally entitled to receive 100% cumulative recovery from both policies.

3. The group insurer cannot refuse payment on the grounds of auto insurance recovery.

---

4. Mandatory University Administrative Coordination & File Forwarding

Seojeong University Office of International Affairs is requested to fulfill its administrative duties:

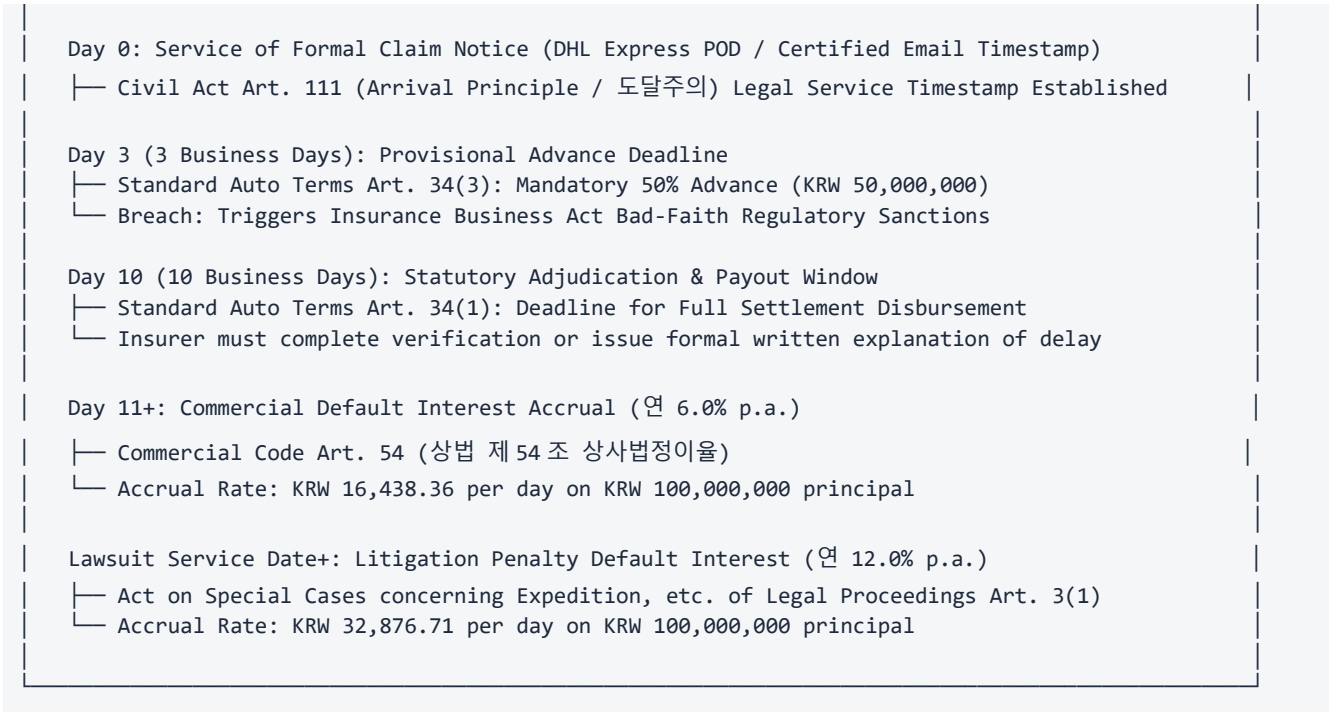
1. **Master Policy Disclosure:** Provide master policy certificate number and claims contact details.

2. **Seal Endorsement & Claim Submission:** Affix university presidential/dean seal to the group claim form and immediately transmit the claim dossier to the lead underwriter.

3. **Enrollment Certification:** Expedite issuance of official enrollment and insurance fee payment certificates.

PART V: STATUTORY INTEREST COMPUTATION & DEFAULT TIMELINE MATRIX

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  STATUTORY TIMELINE & ACCELERATING DEFAULT INTEREST PIPELINE          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
```



1. Mathematical Interest Computation Formulas

1. **Pre-Litigation Commercial Default Interest ($I_{₩text{commercial}}$):**

$$I_{₩text{commercial}} = P ₩times 0.06 ₩times ₩left(₩frac{D_{₩text{commercial}}}{365} ₩right) = 100,000,000 ₩times 0.06 ₩times ₩left(₩frac{D_{₩text{commercial}}}{365} ₩right)$$

$$₩text{Daily Accrual Rate} = ₩frac{100,000,000 ₩times 0.06}{365} = ₩text{KRW } 16,438.356 ₩text{ per day}$$

2. **Litigation Penalty Default Interest ($I_{₩text{litigation}}$):**

$$I_{₩text{litigation}} = P ₩times 0.12 ₩times ₩left(₩frac{D_{₩text{litigation}}}{365} ₩right) = 100,000,000 ₩times 0.12 ₩times ₩left(₩frac{D_{₩text{litigation}}}{365} ₩right)$$

$$₩text{Daily Accrual Rate} = ₩frac{100,000,000 ₩times 0.12}{365} = ₩text{KRW } 32,876.712 ₩text{ per day}$$

3. **Total Enforceable Claim Sum ($A_{₩text{total}}$):**

$$A_{₩text{total}} = ₩text{KRW } 100,000,000 + I_{₩text{commercial}} + I_{₩text{litigation}} + C_{₩text{court costs}}$$

PART VI: MASTER EXHIBITS & EVIDENTIARY CATALOG

The following 20 certified evidentiary exhibits are attached in full to the international physical courier dispatch and compiled into high-resolution electronic PDF bundles:

```
================================================================================================
                                  MASTER EXHIBIT INVENTORY
================================================================================================
[EVIDENTIARY BUNDLE A: DECEASED IDENTITY & ENROLLMENT]
Exhibit 1: Certified Copy of Alien Registration Card (ARC: 010530-7660021, D-2 Visa)
Exhibit 2: Certified Copy of Bangladeshi Passport (Passport No.: A03097931, Personal ID: 7362790417)
Exhibit 3: Official Seojeong University Certificate of Enrollment (학적부 및 재학증명서, ID: 202581042)
Exhibit 4: Certificate of Tuition and Student Group Insurance Fee Payment Confirmation

[EVIDENTIARY BUNDLE B: AUTOMOBILE POLICY & BROKER COMMUNICATIONS]
Exhibit 5: DB Insurance Promy Car Auto Policy Certificate (Policy: 2-2026-0531750-000, Vehicle:
28 모 1390)
Exhibit 6: Premium Payment Receipt confirming renewal on January 21, 2026 24:00 KST
Exhibit 7: Written Communications / Electronic Filing Records with DB Insurance Claims Center (1588-
0100)

[EVIDENTIARY BUNDLE C: POLICE INVESTIGATION & MEDICAL POST-MORTEM RECORDS]
Exhibit 8: Sokcho Police Station Traffic Accident Confirmation (Case No.: 2026-00020, Lt. Jo Hyeong-
cheol)
Exhibit 9: Chuncheon District Prosecutors' Office Sokcho Branch Order for Release of Remains
Exhibit 10: GangNeung Asan Hospital Official Post-Mortem Examination Certificate (Dr. Huidong Kang)
Exhibit 11: GangNeung Asan Hospital Death Certificate (외인사 / 외상성 뇌손상 / 두개골 골절)

[EVIDENTIARY BUNDLE D: EMBALMING, REPATRIATION & CONSULAR CERTIFICATES]
Exhibit 12: Embalmingkorea Inc. (Dr. Gyu-seong Hwang) Official Certificate of Embalming
Exhibit 13: Embalmingkorea Inc. Official Certificate of Non-Contagious Disease
Exhibit 14: Embassy of Bangladesh, Seoul Official Consular Mortuary Certificate (Ref: BDS/LS/05-138)
Exhibit 15: Embassy of Bangladesh, Seoul Official Nationality Confirmation Certificate (Ref: BDS/LS/05-
136)
Exhibit 16: Asiana Airlines / Biman Bangladesh International Air Waybill (AWB) Freight Receipts

[EVIDENTIARY BUNDLE E: HEIRSHIP, SUCCESSION & LEGAL AID INTAKE SUBMISSIONS]
Exhibit 17: Bangladeshi Local Government Heirship Certificate (Cumilla Union Parishad Chairman)
```

```
Exhibit 18: Certified Copies of Heirs' National Identity Cards (Belal Hossain & Monoara Begum)
Exhibit 19: Executed & Consular Legalized Bilingual Special Power of Attorney (한·영 병렬 특별위임장)
Exhibit 20: Concurrent Intake Submissions to KLAC, Gong-Gam, DURO, and Bangladesh Embassy
=============================================================================================
```

PART VII: FORMAL EXECUTION & COMPLIANCE ENDORSEMENTS

IN WITNESS WHEREOF, the Claimants, by and through their lawfully authorized Attorney-in-Fact and Designated Legal Support Team, have executed this Formal Direct International Claim Notice and 10-Day Statutory Provisional Payment Demand on this 27th day of August, 2026.

```
[CLAIMANTS / LAWFUL STATUTORY HEIRS]

1. BELAL HOSSAIN (Father / 부)
   Signature / Seal: _____ (Signed in Dhaka/Cumilla)
   NID: 7802539200 | Statutory Share: 2/3 (66.667%)

2. MONOARA BEGUM (Mother / 모)
   Signature / Seal: _____ (Signed in Dhaka/Cumilla)
   NID: 2354437788 | Statutory Share: 1/3 (33.333%)


[DESIGNATED ATTORNEY-IN-FACT & AUTHORIZED LEGAL COUNSEL]

HASIBUL MUNIM
Chairman, Korea Bangladesh Human Rights Committee
Designated Legal Representative for the Surviving Heirs
Signature / Seal: _____


DESIGNATED FOREIGNER LEGAL SUPPORT TRIAL COUNSEL
Seoul, Republic of Korea
Signature / Seal: _____
```